Nhưng đến ngày 17/05/X cty D ra QĐ số 20 để chấm dứt HĐLĐ với tôi kể từ ngày 01/06/X mà ko nêu rõ lý do chấm dứt. Ngày 20/05/X tôi nhận được QĐ này và vào ngày 26/05/X tôi đã làm đơn khiếu nại lên Cty về việc chấm dứt HĐLĐ đối với tôi là ko có căn cứ nhưng ko được giải quyết.

Việc cty D ra quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với tôi mà ko có lý do là trái với quy định tại Đ 38 BLLĐ về các trường hợp luật định cho phép người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Nay tôi làm đơn khởi kiện này yêu cầu TA giải quyết các yêu cầu sau:

- Tuyên quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ của cty D là trái pháp luật.
- Căn cứ vào Đ 41, Đ 42 BLLĐ yêu cầu cty phải trả khoản tiền lương trong những ngày tôi ko được làm việc, 02 tháng tiền lương và trợ cấp thôi việc. (**các anh, chị vui lòng tính ra số tiền cụ thể dùm mình nha, cảm ơn)**

Những tài liệu kèm theo đơn KK:

1. HĐLĐ
2. Quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ số 20.
3. ……

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký tên)

Nguyễn Việt L

<u>Tình tiết bổ sung</u>: *cty D cho rằng lý do chấm dứt HĐLĐ là anh L mắc nhiều lỗi, ko hoàn thành nhiệm vụ, cty chấm dứt theo điểm a K1 Đ 38 BLLĐ.*

Câu 5: Là LS bảo vệ anh L, cần làm rõ vấn đề gì trong quá trình nghiên cứu hồ sơ?

- Anh L có thường xuyên ko hoàn thành công việc theo HĐLĐ ko? Đó là việc ko hoàn thành định mức lao động hay nhiệm vụ được giao?
- Anh L đã bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản chưa? Mấy lần trong 01 tháng? Sau đó có tái phạm ko?
- Lý do, nguyên nhân ko hoàn thành (do lỗi của anh L, của cty hay vì lý do khách quan)?

Câu 6: Đến thời điểm cty D chấm dứt HĐLĐ với anh L thì giữa anh L và cty tồn tại HĐLĐ loại gì? Vì sao?

HĐLĐ tồn tại đó là HĐLĐ ko xác định thời hạn.

Vì căn cứ điểm c K1 và K2 Đ 27 BLLĐ.